رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٤٣٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٩٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٣هـ

الموضوعات

غرامات - تعدينية - معادن ثمينة وأحجار كريمة - حيازة وعرض ذهب غير مدموغ بالسمة النظامية - إقرار - حجية محضر ضبط المخالفة - حرمة الملكية الخاصة.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لحيازته وعرضه مشغولات ذهبية غير مدموغة بالسمة النظامية - تضمن النظام معاقبة كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية - الثابت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه وفق إقراره ومحضر الضبط؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بأن حيازته وعرضه للمشغولات الذهبية لم يكن بقصد البيع؛ لعدم تقديمه الاحتجاج في حينه، ولإقراره بالمخالفة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾.

- المواد (١٧، ١٩، ٨١) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (١٤/ج) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠هـ.
- المادة (١/٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بقرار وزير التجارة والاستثمار رقم (٥١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٦هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر الكافي للحكم فيها- بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢هـ إلى هذه المحكمة ذكر فيها: بأن موكله يطعن في قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (١٤٤٢/٤٣هـ) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ المتضمن تغريم المدعي بغرامة مالية قدرها (٨٤,١١٠) أربعة وثمانون ألفاً ومئة وعشرة ريالات لقاء مخالفته الفقرة (٩/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذكر بأن موكله استلم القرار بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢١هـ، وتقدم بدعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢هـ، وذكر بأن أسباب الطعن على القرار كالتالي: أولاً: كون القرار موسوماً بعيب السبب، حيث لم يتم إثبات أن المدعي قاصد لبيع المعروضات المخالفة التي تمّ ضبطها، خاصة وأن المدعي قد اتفق مع شركة (...) للقيام بدمغ هذه المضبوطات. ثانياً: أن القرار أخطأ

في تفسير القاعدة النظامية، حيث نص القرار في الصفحة الثالثة أن التزام المدعي بتنفيذ النظام بعد ضبط المخالفة لا يعفيه من العقوبة المقررة، والمدعي قام بتسجيل العلامة التجارية بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٧هـ، وتم تحرير محضر ضبط المخالفة بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ، أي بعد تسجيل العلامة التجارية. ثالثاً: إساءة استعمال السلطة من قبل مأمور الضبط القضائي، حيث إنه لم يتحر الدقة عند تحرير محضر الضبط، حيث إن المضبوطات لم تكن معروضة للبيع، إنما تم وضعها وتجهيزها لتسليمها لشركة (...) حتى يتم دمغها، وختمت الصحيفة بالطلب من المحكمة إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (١٤٤٢/٤٣هـ) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ المتضمن تغريم المدعي بغرامة مالية قدرها (٨٤,١١٠) أربعة وثمانون ألفاً ومئة وعشرة ريالات؛ لقاء مخالفته الفقرة (٩/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وبقيد الصحيفة دعوى وفق البيان المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر ضبطها، وحددت لنظرها جلسة يوم الخميس ١٤٤٢/٩/١٧هـ، وفي الموعد المحدد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أجاب بنفس ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي طلب فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (١٤٤٢/٤٣هـ) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ المتضمن تغريم المدعي بغرامة مالية قدرها (٨٤,١١٠) أربعة وثمانون ألفاً ومئة وعشرة ريالات؛ لقاء مخالفته الفقرة (٩/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن

الثمينة والأحجار الكريمة. وبطلب إجابة ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة دفاع ذكر فيها ما مضمونه: نصت المادة (٤) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على أنه: "يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة"، كما نصت المادة (١/٩) من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يأتي: ١-مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها العلامة التجارية"، ونصت المادة (١٤/ج) من النظام على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:...ج-كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية"، وحيث أقر المدعي في مذكرته الجوابية على لائحة الادعاء العام بالمخالفة، وأنه لم يكن على علم بكونها مخالفة، وأنه قام بالاتفاق مع شركة (...) لدمغ المشغولات الثمينة بالعلامة التجارية. أما ما ذكره المدعي من عيوب على القرار موضوع الدعوى فهو كلام مرسل لا بينة له، وختم المذكرة بطلب رفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي، طلب أجلاً للرد. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ تخلف طرفا الدعوى عن الحضور، في حين تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد عن طريق خدمة تبادل المذكرات لم تخرج في مضمونها عما تمّ إيراده في صحيفة الدعوى، وأكد وكيل المدعي على التمسك بالطعون المذكورة فيها. وفي جلسة اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وبناء على ما تقدم، ولصلاحية الدعوى

للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وفي ذات الجلسة صدر الحكم تأسيساً على التالي.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (١٤٤٢/٤٣هـ) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ المتضمن تغريم المدعي بغرامة مالية قدرها (٨٤,١١٠) أربعة وثمانون ألفاً ومئة وعشرة ريالات لقاء مخالفته المادة (٩/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٦هـ والتي نصت على أنه: "يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يأتي: ١-مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها العلامة التجارية"؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى داخلة في اختصاص محاكم ديوان المظالم بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والمادة (٢٠) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠هـ والتي نصت على أن: "يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام

ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة"، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ لكون القرار صادراً من لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي مقرها مدينة الرياض. أمّا عن قبول الدعوى شكلاً، فحيث إن القرار الطعين قد صدر من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ، وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢١هـ بموجب خطاب الإبلاغ المرفق، وتقدمت بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً لنص المادة (٢٠) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة آنفة الذكر. أمّا عن موضوع الدعوى، فلما كان القرار الجزائي محل الدعوى ينطوي على عقوبة مالية وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية، فإن لازم ذلك أن يكون القرار قائماً على أسباب سليمة، وموافقته لمبدأ المشروعية حين إصداره، خاصة وأن العقوبة التي قررها تمس حقاً مهماً ومصاناً شرعاً ونظاماً، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ وبمثله أكدت المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ والتي نصت على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً"، كما نصت المادة (١٩) من نفس النظام على أنه: "تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة

المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"، وذلك ضمانة لأحكام المادة (١٧) من نفس النظام والتي نصت على أن: "الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية"؛ وعليه فإن التوقي لرعاية هذا الحق وصيانته يتحقق بإيقاع الجزاء المالي على ضوء ضمانات واقعية توازن بين حق الملكية الخاصة وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى؛ وعليه فإن من اللازم في قرارات العقوبات أن تكون نتاج تطبيق سليم لأحكام الشرع والنظام في كافة مراحل استخراجه، وهو ما ستتحقق منه الدائرة وهي تبسط رقابتها القضائية على القرار محل الدعوى. وباطلاعها على مستندات الدعوى، مع الإشارة إلى المادة (١/٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٦هـ والتي نصت على أنه: "يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يأتي: ١-مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها العلامة التجارية"، وكذلك المادة (١٤/ج) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي نصت على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:... ج-كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية"، وحيث ثبت للدائرة ارتكاب المدعي لفعل حيازة وعرض مشغولات ذهبية بعدد (٢٢٦) مشغولاً ذهبياً،

بمجموع وزن (١,٣٨٢,٢) جرام بقصد البيع، ولم يبين عليها العلامة التجارية بالمخالفة للمادة (١/٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المشار إليها أعلاه، وذلك بموجب محاضر ضبط الحجز المرفقة بملف الدعوى، وبعد مواجهة المدعي بالمخالفة أقر بها، ولم يقدم أي دفع يفيد بعدم ارتكاب المخالفة، بل كان مفاد دفعه بأنه سوف يطبق النظام ويعد بعدم تكرار المخالفة وطلب العفو، وذلك بموجب خطاب المدعي الموجه إلى رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المؤرخ في ١٤٤٢/١/١٤هـ المرفق بملف الدعوى. ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعي من أن حيازته وعرضه لهذه المشغولات الذهبية لم يكن بقصد البيع؛ إذ أنه لم يتقدم بهذا الدفع في حينه، خاصة وأنه أقر بالمخالفة وفق ما تمّ بيانه أعلاه، ولم ينكرها. كما لا يغير من ذلك ما طعن به المدعي على القرار محل الدعوى من خطأ المدعى عليها في تفسير النظام وإساءة استعمال السلطة؛ لكونه كلاماً مرسلاً لم يقم مع بينته التي تقع على عاتق الطاعن على القرار؛ مما تنتهي الدائرة مع كل ذلك إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليها وموافقتها لصحيح النظام وسليم القواعد المرعية في هذا الشأن، وعدم وجود ما يستوجب إلغاء القرار الطعين؛ مما يتعين معه رفض الدعوى، وهو ما تحكم به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٩٤٣٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة التجارة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

